

PÉREZ, LUCÍA c/ TRANSPORTES DEL NORTE S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

Expte. N.º 1234/2024 — Juzgado Civil y Comercial Común de la IIIa Nominación — San Miguel de Tucumán, 14 de octubre de 2025

SENTENCIA N.º 482

Y VISTOS: los autos del epígrafe, en los que la Sra. Lucía Beatriz Pérez, DNI 31.456.789, con domicilio en Av. Mate de Luna 2330, departamento 4, San Miguel de Tucumán, demanda a Transportes del Norte S.A., CUIT 30-70999888-1, por los daños sufridos el 12/08/2023, y

CONSIDERANDO:

- Que la actora sostiene que cruzaba por la senda peatonal de Av. Mate de Luna y Av. Mitre cuando fue embestida por el colectivo de la línea 102, dominio AB 123 CD, conducido por el Sr. Ramón Esteban Acosta, DNI 22.987.654, dependiente de la demandada.
- Que la testigo Marta Juárez, DNI 28.334.901, declaró haber visto que el semáforo peatonal estaba habilitado. El perito mecánico, Ing. Hugo Villagra, estimó una velocidad de 52 km/h en una zona de 40 km/h.
- Que el perito médico, Dr. Fernando Salas, dictaminó que la Sra. Pérez sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné izquierdos, con una incapacidad parcial y permanente del 18%, y que presenta un trastorno de ansiedad postraumático que requiere tratamiento psicológico. La historia clínica del Hospital Padilla registra dos intervenciones quirúrgicas.
- Que corresponde fijar la indemnización por incapacidad sobreviniente en \$ 14.200.000, por daño moral en \$ 5.000.000 y por gastos médicos en \$ 1.200.000, sumas que devengarán intereses desde el 12/08/2023.

RESUELVO:

I. HACER LUGAR a la demanda promovida por PÉREZ, LUCÍA BEATRIZ y condenar a Transportes del Norte S.A. y a La Previsora Seguros S.A. a pagarle la suma de \$ 20.400.000 con más intereses, dentro de los diez días de quedar firme la presente. II. COSTAS a la demandada vencida. III. HONORARIOS: diferir su regulación. HÁGASE SABER.

Dra. Graciela Beatriz Nieva — Jueza
Ante mí: Dr. Esteban Lobo — Secretario